

DEPARTEMEN KEMUKHAMATAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER : *Republika* HARI/TGL: *Sabtu 16/7/05* HLM./KOL: *II/3-6* KODE: 4

SUBJEK : *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - KINERJA*

Paradigma Baru Legislasi DPR

Munafrizal Manan

Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI),
Jakarta.

Dalam pidato Penutupan Masa Sidang IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 8 Juli 2005 lalu, Ketua DPR Agung Laksono mengakui bahwa kinerja legislasi DPR belum optimal dan belum mencapai target. Potret buruk kinerja DPR ini merupakan ironi karena bersandingan dengan kontroversi mengenai hasrat anggota DPR menaikkan gaji mereka dan melakukan studi banding ke luar negeri.

Kinerja buruk dan kondisi Indonesia yang sedang krisis rupanya tak menghalangi para anggota DPR menginginkan *reward* yang lebih besar dan beranjangsana ke luar negeri.

Sejak DPR Periode 2004-2009 dilantik pada bulan Oktober 2004 silam, baru dua rancangan undang-undang (RUU) yang selesai dibahas. Pertama, RUU tentang Perubahan UU Nomor 36 tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2004, dan kedua Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi UU.

Memang ada 39 RUU yang masih dalam proses, tetapi itu masih proses awal. RUU inisiatif anggota DPR, misalnya, tercatat ada 30 RUU. Dari sejumlah itu, 15 RUU masih dalam proses menjadi RUU DPR; dua RUU menunggu penjadwalan pendapat fraksi-fraksi; lima RUU sudah menjadi RUU DPR, tapi belum disampaikan kepada presiden. Sedangkan RUU yang dalam proses pembahasan antara DPR dan pemerintah tidak ada. (*Kompas*, 13 Juli 2005).

Padahal, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2005-2009 yang ditetapkan rapat paripurna pada 1 Februari 2005 lalu mematok target mengesahkan 55 RUU pada tahun 2005 ini dan 284 RUU sampai tahun 2009. Target 55 UU yang ingin dihasilkan dalam waktu satu tahun berarti dalam setiap bulannya DPR harus mengesahkan sebanyak empat atau lima UU. Target yang ambisius ini ternyata tidak tercapai.

sahkan 55 RUU pada tahun 2005 ini dan 284 RUU sampai tahun 2009. Target 55 UU yang ingin dihasilkan dalam waktu satu tahun berarti dalam setiap bulannya DPR harus mengesahkan sebanyak empat atau lima UU. Target yang ambisius ini ternyata tidak tercapai.

Kejar setoran

Dilihat dari tugas konstitusional DPR,

minimnya produksi UU oleh DPR ini memang menunjukkan buruknya kinerja para anggota DPR. Namun, ada *blessing in disguise* yang terselip dari kegagalan itu, yaitu masih terdapat waktu bagi DPR untuk merevisi paradigma legislasi yang telah berlangsung selama ini.

Pematokan target menghasilkan sekian UU seperti yang ditetapkan oleh DPR dalam Prolegnas menunjukkan DPR masih cenderung mengutamakan 'paradigma numerikal' dalam kinerja legislasinya. Penetapan target jumlah UU yang ingin dihasilkan oleh DPR menimbulkan kesan bahwa DPR sekadar ingin mengejar 'setoran' dan dianggap produktif melaksanakan tugas legislasinya.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia mutakhir saat ini, 'paradigma numerikal' seperti itu telah *anakronis*. DPR seharusnya mulai merevisi paradigma politik legislasinya untuk saat ini dan masa mendatang. Perubahan paradigma ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pembaruan hukum seperti yang diharapkan sekaligus menyesuaikan dengan format baru kelembagaan sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang. Sebut saja paradigma baru ini 'paradigma konstitusional'.

Urgensi dan relevansi 'paradigma konstitusional' terkait dengan kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang ini. Konstitusi kita telah mengadopsi pembentukan lembaga MK yang berkedudukan sebagai lembaga peradilan hukum (*court of law*) dengan tugas

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER : *Republika* HARI/TGL: *Sabtu 16/7-05* HLM./KOL: *Sambungan* KODE:

SUBJEK

sebagai *the guardian of the constitution* dan *the interpreter of the constitution*.

Pembentukan MK, menurut Ketua MK, Jimly Asshiddiqie (2004), adalah fenomena ketatanegaraan abad ke-20 yang dilakukan oleh sejumlah negara yang lepas dari sistem otoritarian menuju konsolidasi demokrasi. Salah satu kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi kita kepada MK yaitu melakukan pengujian terhadap UU (*judicial review*).

Adanya MK beserta kewenangannya melakukan pengujian terhadap UU, se-

Data itu menunjukkan betapa merembaknya ketidakpuasan publik terhadap

produk legislasi DPR. Data itu seharusnya dijadikan cermin bagi legislatif untuk membuat UU yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan akibatnya berpotensi dimohonkan untuk diuji di MK.

Sebab itu, Prolegnas DPR seharusnya tidak berdasarkan pada keinginan mencapai target menghasilkan sekian jumlah

UU an sich. Paradigma seperti ini, jika dijadikan sebagai paradigma tunggal,

**DPR masih cenderung mengutamakan
'paradigma numerikal' dalam kinerja legislasinya.
DPR sekadar ingin mengejar 'setoran'.**

harusnya menjadi pedoman bagi legislatif maupun eksekutif ketika menyusun UU. Kehadiran MK telah mengakhiri hak istimewa DPR seperti pada masa lalu yang bebas membuat UU tanpa khawatir akan dikoreksi oleh lembaga negara lain kecuali DPR sendiri (*legislative review*).

Karena itu, dari sejak awal saat UU itu sedang disusun, harus semaksimal mungkin mengantisipasi kemungkinan muatan UU itu bertentangan dengan konstitusi. Pengabaian terhadap ini berpotensi menyeret UU itu dimohonkan kepada MK untuk diuji apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Menjadi upaya yang mubazir jika setiap UU yang diproduksi oleh DPR selalu dianulir oleh majelis hakim MK karena setelah diperiksa dalam persidangan terbukti bertentangan dengan konstitusi.

Sejak berdirinya MK pada tanggal 13

Agustus 2003 bersamaan disahkannya UU No 24 Tahun 2003 tentang MK dan dilantiknya hakim-hakim konstitusi oleh presiden pada tanggal 16 Agustus 2003, antusiasme publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU ke MK tampak tinggi sekali. Bahkan, tat kala hakim-hakim konstitusi mengawali kerjanya, telah menunggu 14 perkara pengujian UU limpahan dari Mahkamah Agung, yang sebelum MK terbentuk MA ditugasi oleh konstitusi menjalankan sementara kewenangan MK.

Hingga saat ini, penanganan perkara yang paling banyak dilakukan oleh MK yaitu pengujian UU. Pada tahun 2003, sebanyak 24 perkara yang diproses di MK; sembilan perkara dikabulkan, empat ditolak, enam tidak dapat diterima, tiga ditarik kembali, dan dua tidak berwenang. Sementara pada tahun 2004, terdapat 15 perkara yang telah diproses; satu dikabulkan, tiga ditolak, sembilan tidak dapat diterima, dan dua ditarik kembali (Biro Persidangan MKRI).

Dalam tahun 2005 ini, masih ada perkara pengujian UU yang sedang diproses di MK dan ada pula yang telah diputus.

telah menjadi anakronisme saat ini. Karena itu, DPR harus mulai menyandingkan 'paradigma numerikal' seperti itu dengan 'paradigma konstitusional.' Ini berarti DPR harus juga menempatkan pertimbangan dimensi konstitusional dalam proses pembuatan UU.

Pertimbangan dimensi konstitusional itu harus dilakukan oleh DPR karena MK Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan *pre-review* terhadap UU seperti yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (Conseil Constitutionnel) Perancis. Berdasarkan Konstitusi 1958 Perancis, MK Perancis memiliki wewenang menguji setiap RUU yang telah siap diundangkan terhadap konstitusi. Artinya, pengujian dilakukan pada saat sebelum UU sah diundangkan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Melalui wewenang ini, MK Perancis dapat mendeteksi dari sejak awal apakah produk legislasi dari legislatif bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Dalam konteks itu, perlu ada Tim Sinkronisasi RUU terhadap UUD 1945 di dalam Badan Legislasi DPR yang bertugas menggodok persiapan legislasi di DPR. Ada beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh Tim Sinkronisasi ini untuk dijadikan bahan pedoman bagi para anggota legislatif dalam penyusunan UU. Pertama, Tim Sinkronisasi mempelajari dengan cermat setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh MK. Melalui itu, akan diperoleh gambaran mengenai rumusan seperti apa saja yang harus dihindari dalam UU agar tidak mengalami hal yang sama dengan UU sebelumnya yang telah dibatalkan oleh MK.

Kedua, sebelum RUU itu masuk ke pembahasan tingkat terakhir melalui Rapat Paripurna untuk disetujui atau tidak, Tim Sinkronisasi harus sudah memeriksa satu persatu isi RUU itu untuk mendeteksi apakah ada yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Sebagai konsekuensi ini, diperlukan waktu kembali untuk merevisi isi RUU jika ditemui ada yang bertentangan dengan konstitusi. ■